O que é a Escritura Pública de União Estável?

É o instrumento notarial que formaliza juridicamente a relação afetiva de um casal, reconhecendo direitos e deveres recíprocos. Lavrada no Tabelionato de Notas, dispensa homologação judicial e é título hábil para **todos os fins legais**: bancos, planos de saúde, previdência, inventário, Receita Federal e muito mais.

⚖ FUNDAMENTOS LEGAIS

CF/88 — Art. 226, §3º	A Constituição Federal reconhece a união estável como entidade familiar e determina que a lei facilite sua conversão em casamento. Extensão às uniões homoafetivas pelo STF: ADI 4277 e ADPF 132 (2011).
Cód. Civil — Arts. 1.723 a 1.727	Define união estável, seus requisitos (convivência pública, contínua, duradoura com objetivo de constituir família), direitos e deveres dos companheiros e regime de bens.
Lei Federal nº 9.278/1996	Regulamenta o art. 226, §3º da CF/88, disciplinando direitos e deveres dos conviventes, incluindo regime patrimonial, alimentos e direito real de habitação.
Lei Federal nº 8.971/1994	Regula o direito dos companheiros a alimentos e à sucessão. Importante para uniões anteriores ao Código Civil de 2002.

Provimento CNJ nº 37/2014	Dispõe sobre o registro de união estável e sua dissolução no Livro E dos Ofícios de Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN), estabelecendo requisitos e procedimento.
Provimento CNJ nº 149/2023	Consolida normas de procedimentos extrajudiciais, incluindo escrituras de união estável, dissolução consensual e registro no RCPN.
LINDB — Decr.-Lei nº 4.657/1942, Art. 7º	Rege situações envolvendo estrangeiros: a lei do domicílio dos companheiros determina os efeitos pessoais e patrimoniais da união estável.
Cód. Normas TJRJ — Arts. 435, 437 e 888–893	Disciplina no RJ a lavratura de escrituras de união estável, sua dissolução consensual e o registro no Livro E do RCPN, incluindo competência e requisitos.

QUEM PODE FAZER A ESCRITURA DE UNIÃO ESTÁVEL?

SIM

Casais heterossexuais ou homoafetivos

Com base no CC/2002 e STF (ADI 4277/2011), todos os casais têm iguais direitos. Art. 1.723 do CC c/c decisão STF.

SIM

Um ou ambos os companheiros ESTRANGEIROS

Estrangeiros em situação regular no Brasil podem formalizar união estável. A lei aplicável é a do domicílio dos conviventes (art. 7º da LINDB). Identificação por passaporte, CRNM, protocolo de refúgio ou documento equivalente. Arts. 504 e 524 do Cód. Normas TJRJ.

SIM

Maiores de 18 anos plenamente capazes

Capacidade civil plena exigida. Art. 1.723 do CC.

SIM

Solteiros, separados, divorciados ou viúvos

Estado civil comprovado por certidão. Arts. 1.723 e 1.724 do CC.

NÃO

Pessoas casadas sem separação judicial ou extrajudicial

O CC veda a união estável a quem seja casado, exceto se já separado judicialmente ou extrajudicialmente. Art. 1.723, §1º do CC c/c Art. 891 do Cód. Normas TJRJ.

🌍 COMPANHEIRO(S) ESTRANGEIRO(S) — DOCUMENTOS ESPECÍFICOS

Fundamento legal: O art. 7º da LINDB determina que a lei do domicílio dos companheiros rege os efeitos pessoais e patrimoniais da união estável. O CC/2002 e o Provimento CNJ nº 37/2014 não exigem nacionalidade brasileira. O tabelião qualifica o estrangeiro pelos documentos abaixo (Art. 504 do Cód. Normas TJRJ).

✓	**Passaporte válido** — documento principal para estrangeiros de qualquer nacionalidade.	*Art. 504 Cód. Normas TJRJ*
✓	**CRNM — Carteira de Registro Nacional Migratório** — para estrangeiros regularizados no Brasil (substitui o antigo RNE).	*Lei nº 13.445/2017*
✓	**Protocolo de solicitação de refúgio (com foto)** — válido como documento de identidade conforme Art. 671, §5º do Cód. Normas TJRJ.	*Art. 671, §5º TJRJ*
✓	**Certidão de estado civil do país de origem** — apostilada (Convenção de Haia) ou legalizada em consulado brasileiro, com tradução juramentada se necessário.	*Arts. 908 e 975 Cód. Normas TJRJ*
✓	**Comprovante de domicílio no Brasil** — necessário para definir a lei aplicável aos efeitos patrimoniais da união.	*Art. 7º, §4º da LINDB*

Atenção: Para uniões com estrangeiros, o regime patrimonial é regido pela lei do **primeiro domicílio conjugal** (art. 7º, §4º da LINDB). Recomenda-se declarar expressamente o regime de bens na escritura para evitar controvérsias futuras.

📋 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (BRASILEIROS)

DOCUMENTOS PESSOAIS — ambos os companheiros

✓	RG ou CNH válidos com foto legível	*Art. 671, §1º Cód. Normas TJRJ*
✓	CPF	*Art. 176, §1º, III, "a" — Lei nº 6.015/1973*
✓	Comprovante de residência atualizado	*Art. 524 Cód. Normas TJRJ*

CERTIDÕES DE ESTADO CIVIL — conforme situação

✓	Certidão de nascimento atualizada (solteiro/a)	*Art. 890 Cód. Normas TJRJ*
✓	Certidão de casamento + averbação do divórcio (divorciado/a)	*Arts. 890–891 Cód. Normas TJRJ*
✓	Certidão de óbito do cônjuge (viúvo/a)	*Art. 890 Cód. Normas TJRJ*
✓	Certidão do registro de separação judicial, se houver	*Art. 891 Cód. Normas TJRJ*

DOCUMENTOS DE BENS — recomendado, se houver patrimônio

✓	Escritura pública ou matrícula de imóveis	*Declaração de regime de bens*
✓	CRLV — documento do veículo	*Inventário patrimonial*
✓	Documentos de investimentos e outros bens relevantes	*Segurança patrimonial do casal*

Obs. sobre certidões: Não possuem prazo de validade para este ato, mas o tabelião pode solicitar certidão mais recente a seu critério. (Art. 441 Cód. Normas TJRJ)

⚖ NECESSIDADE DE ADVOGADO

ATENÇÃO — Regra correta conforme a legislação vigente:

A escritura de **reconhecimento de união estável** (formalização da relação) **NÃO exige** a presença de advogado. As partes comparecem diretamente ao Tabelionato de Notas.

A escritura de **dissolução (extinção) consensual** da união estável **EXIGE** a presença de advogado ou defensor público, por analogia ao divórcio extrajudicial (Art. 438 c/c Art. 476 do Cód. Normas TJRJ e Lei nº 11.441/2007).

Ato Notarial	Advogado Obrigatório?	Base Legal
Reconhecimento de União Estável (formalização da relação)	NÃO obrigatório As partes comparecem diretamente ao cartório	CC arts. 1.723–1.726 Prov. CNJ nº 37/2014 Não há exigência legal
Dissolução Consensual (extinção da união estável)	SIM — obrigatório Advogado ou Defensor Público	Art. 438 Cód. Normas TJRJ Art. 476 Cód. Normas TJRJ Lei nº 11.441/2007

Precisa de advogado para a dissolução e não tem condições financeiras? Procure a **Defensoria Pública** da sua comarca. O tabelião NÃO pode indicar advogado de sua confiança pessoal. (Art. 439 do Cód. Normas TJRJ)

REGIME DE BENS — COMO ESCOLHER?

COMUNHÃO PARCIAL (padrão)

Bens adquiridos durante a união são comuns; os anteriores pertencem a cada um. Aplica-se quando não há escolha expressa. Art. 1.658 do CC.

COMUNHÃO UNIVERSAL

Todo o patrimônio (anterior e adquirido) se comunica. Art. 1.667 do CC.

SEPARAÇÃO TOTAL

Nenhum bem se comunica; cada companheiro mantém seu patrimônio independente. Requer declaração expressa na escritura. Art. 1.687 do CC.

PARTICIPAÇÃO FINAL NOS AQUESTOS

Cada um administra seus bens; ao fim da união, partilham o adquirido onerosamente durante o período. Art. 1.672 do CC.

Dica: O regime pode ser alterado a qualquer momento por novo instrumento. Para uniões com estrangeiros, o regime patrimonial é regido pela lei do **primeiro domicílio conjugal** (Art. 7º, §4º da LINDB).

PASSO A PASSO: COMO FORMALIZAR A UNIÃO ESTÁVEL

1 Agendamento no Cartório

Entre em contato pelo e-mail, Instagram ou site para verificar a documentação e agendar o atendimento. A equipe orienta previamente sem custo.

2 Reunião dos Documentos

Ambos os companheiros reúnem toda a documentação necessária. Para dissolução consensual, contratar advogado ou buscar a Defensoria Pública nesta etapa.

3 Lavratura da Escritura

O tabelião redige a escritura com os dados do casal, regime de bens e cláusulas opcionais (data de início, disposições patrimoniais, nome a adotar etc.). Ambos assinam na presença do tabelião.

4 Registro no Livro E do RCPN

Para máxima segurança jurídica, a escritura é levada a registro no Livro E do Registro Civil de Pessoas Naturais. Confere publicidade erga omnes à união. Art. 888 Cód. Normas TJRJ / Provimento CNJ nº 37/2014.

5 Retirada do Traslado

O casal recebe o traslado (cópia oficial com fé pública) da escritura — documento válido para todos os fins legais. Guarde com cuidado!

REGISTRO NO LIVRO E DO RCPN — POR QUE É FUNDAMENTAL?

1 Publicidade Erga Omnes

Bancos, órgãos públicos, previdência e terceiros passam a ter ciência oficial da união, protegendo o casal contra fraudes e controvérsias futuras.

2 **Direitos Previdenciários e de Saúde**
Facilita o reconhecimento como dependente no INSS, planos de saúde, previdência complementar e FGTS sem necessidade de provas adicionais.

3 **Proteção Patrimonial**
Em caso de falecimento ou dissolução, o registro comprova o regime de bens e agiliza o inventário extrajudicial. Art. 459 Cód. Normas TJRJ.

4 **Efeitos Internacionais**
Para uniões com estrangeiros, facilita o reconhecimento no exterior e a obtenção de vistos de dependente em outros países.

5 **Prova Simplificada**
Substitui centenas de documentos (contas conjuntas, fotos, testemunhos) para comprovar a união em qualquer órgão ou instituição.

IMPORTANTE: O registro no Livro E NÃO equivale à conversão em casamento! O Art. 892 do Cód. Normas TJRJ esclarece expressamente que o registro não produz os efeitos da conversão. Para converter a união em casamento, é necessário procedimento específico de habilitação perante o Registro Civil. (Art. 759 Cód. Normas TJRJ / Art. 1.726 do CC)

DISSOLUÇÃO CONSENSUAL DA UNIÃO ESTÁVEL

Lembrete: Para a DISSOLUÇÃO é obrigatória a presença de **advogado ou Defensor Público**. (Art. 438 Cód. Normas TJRJ)

Com escritura prévia de reconhecimento	Apresentar a escritura; mencionar livro e serventia onde foi lavrada. O tabelião comunica a dissolução por malote digital em até 5 dias ao cartório de origem. Art. 495 Cód. Normas TJRJ.
Sem escritura prévia	As partes declaram a data de início da união, reconhecendo sua existência e o rompimento. São devidos emolumentos por 2 atos notariais. Art. 443, III do Cód. Normas TJRJ.

Com bens a partilhar	Aplicam-se as regras da partilha no divórcio, conforme o regime de bens escolhido pelo casal. Art. 442 Cód. Normas TJRJ.
Com filhos menores ou incapazes	Exige prova de resolução judicial das questões de guarda, visitação e alimentos, ou compromisso de ajuizamento em 30 dias. Art. 476, §1º Cód. Normas TJRJ.

PERGUNTAS FREQUENTES

P: Há prazo mínimo de convivência para formalizar?

R: A lei não exige prazo mínimo. A união deve ser pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família (Art. 1.723 CC). A data de início é declarada pelas partes na escritura.

P: A escritura pode ter data retroativa de início?

R: Sim. A escritura pode declarar que a união existe desde data anterior, produzindo efeitos entre as partes a partir daquela data, sem prejudicar terceiros de boa-fé.

P: Posso modificar as cláusulas depois?

R: Sim. A escritura pode ser alterada ou aditada a qualquer tempo por acordo mútuo em nova escritura pública, sem restrições.

P: Serve para incluir como dependente no IR, banco ou plano de saúde?

R: Sim. Com a escritura — especialmente registrada no Livro E do RCPN — você tem documento oficial para a Receita Federal, bancos, planos de saúde, INSS e demais órgãos públicos e privados.

P: O estrangeiro precisa de visto especial para fazer a escritura?

R: Não. Qualquer estrangeiro em situação regular no Brasil pode lavrar a escritura, independentemente do tipo de visto, identificando-se por passaporte ou CRNM. Arts. 504 e 524 do Cód. Normas TJRJ.

P: A união homoafetiva tem os mesmos direitos?

R: Sim. Desde as decisões do STF nas ADI 4277 e ADPF 132 (2011), a união homoafetiva tem pleno reconhecimento jurídico com todos os efeitos da união estável, reafirmado pelo CC/2002 e normas do CNJ.

P: Posso converter a união estável em casamento?

R: Sim. A qualquer momento o casal pode iniciar o procedimento de conversão perante o Registro Civil, apresentando a escritura como título habilitante. Art. 759 do Cód. Normas TJRJ / Art. 1.726 do CC.

FALE COM O CARTÓRIO

E-mail	1oficiorioostras@gmail.com
Instagram	@cartorioderiodasostras
Site	www.cartorioderiodasostras.com.br
Atend. Geral	Segunda a Sexta: 09h às 17h
Plantão Nasc./Óbito	Sáb., Dom. e Feriados: 09h às 12h

Este guia tem caráter informativo. Elaborado com base no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro — Parte Extrajudicial (vigência: 01/01/2023), Constituição Federal de 1988 (Art. 226, §3º), Código Civil de 2002 (Arts. 1.723–1.727), Leis Federais nº 8.971/1994 e nº 9.278/1996, LINDB (Decr.-Lei nº 4.657/1942), Provimentos CNJ nº 37/2014 e nº 149/2023, e decisões do STF (ADI 4277 e ADPF 132/2011). Consulte sempre um advogado para orientação jurídica específica ao seu caso.